루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

전기자전거 PAS와 스로틀: 자전거도로 통행,...

루리 줍줍이 정리한 글

전기자전거 PAS와 스로틀: 자전거도로 통행, 면허, 헬멧 기준

루리

페달을 밟을 때만 모터가 돕는 PAS 방식 전기자전거는 법상 자전거로 보아 면허 없이 자전거도로를 다닐 수 있다고 안내돼요. 스로틀(손잡이 가속)로 모터만으로 달릴 수 있으면 자전거가 아니라서 면허 문제가 생겨요.

페달을 밟을 때만 모터가 돕는 PAS 방식 전기자전거는 법상 자전거로 보아 면허 없이 자전거도로를 다닐 수 있다고 안내돼요. 스로틀(손잡이 가속)로 모터만으로 달릴 수 있으면 자전거가 아니라서 면허 문제가 생겨요.

> 자전거 이용 활성화에 관한 법률, 행정안전부·정책브리핑·생활법령 안내를 정리한 일반 설명이에요. 일부 자료는 2018년과 2024년 것이라 현행 기준은 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
전기자전거의 법적 요건	페달과 전동기의 동시 동력으로 움직이고 전동기만으로는 움직이지 않을 것
속도	시속 25km 이상에서는 전동기가 작동하지 않을 것
무게	부착 장치를 포함해 30kg 미만
안전기준	안전확인신고를 받은 제품
도로교통법상	위 요건을 갖춘 전기자전거는 자전거에 포함 (제2조)

2 2. PAS와 스로틀 구분

방식	모터 작동	분류 안내
PAS(페달보조)	페달을 밟을 때	자전거, 면허 불필요
스로틀	레버·손잡이만으로	개인형 이동장치 또는 원동기장치자전거 계열, 면허 필요
PAS+스로틀 겸용	둘 다 가능	스로틀과 같이 취급

행정안전부 2018년 보도자료는 스로틀 및 겸용 방식을 「원동기장치자전거」로 안내했어요. 이후 자료(산업통상자원부 카드뉴스 2024.9)와 생활법령은 개인형 이동장치로 분류해 안내해요. 표현이 다르니 내 제품의 분류는 **공식 확인**하세요.

3 3. 자전거도로 통행 조건

- 위 법적 요건(페달 보조, 25km/h, 30kg)을 모두 충족해요.

- 안전확인신고를 받은 제품이에요. 신고 없는 해외직구 제품과 직접 조립한 키트 제품은 통행이 금지된다고 안내돼요.
- 통행 가능 제품 목록은 자전거 행복나눔(www.bike.go.kr)에서 확인한다고 안내돼요.
- 안전요건에 맞지 않는 전기자전거를 자전거도로에서 운행하면 과태료가 있어요. 금액은 **공식 확인**하세요.

4 4. 면허

- PAS 전기자전거: 면허 불필요
- 스로틀 방식: 원동기장치자전거면허(또는 그 이상)가 필요하다고 생활법령이 안내해요. 16세 이상부터 받을 수 있어요.
- 13세 미만 어린이는 개인형 이동장치를 운전할 수 없다고 안내돼요.

5 5. 헬멧(안전모)

- 개인형 이동장치(스로틀 방식 포함)는 운전자와 동승자 모두 안전모를 써야 해요. 생활법령 기준 미착용 2만 원으로 안내돼요.
- 안전모 조건은 시야 확보, 청력 방해 없음, 충격 흡수, 고정 기능, 2kg 이하예요.
- PAS 전기자전거(자전거)의 안전모 의무 범위는 이 글에서 확정하지 못했어요. 도로교통법 해당 조문을 **공식 확인**하세요.

6 6. 가상 예시

H씨는 페달을 밟아야 모터가 돕는 전기자전거를 샀어요. 25km/h를 넘으면 모터가 꺼지고 30kg 미만이며 안전확인신고 제품이라면 면허 없이 자전거도로를 탈 수 있는 쪽으로 안내돼요. 만약 손잡이를 당기면 페달 없이 가는 제품이라면 면허와 안전모가 필요한 쪽이에요.

7 7. 구입 전 알아 두면 좋은 점

- 판매 페이지의 「PAS」 표기만 믿지 말고 스로틀 장치가 있는지 확인하세요.
- 안전확인신고 번호가 있는지 확인하세요.
- 음주운전(10만 원), 보도 주행(3만 원), 동승자 탑승(4만 원) 범칙금은 2024년 카드뉴스 기준이에요. 적용 대상은 방식별로 다를 수 있어요.
- 보험은 방식에 따라 달라질 수 있어요.

8 체크리스트

- 스로틀 장치가 없는지 확인했다
- 25km/h 이상에서 모터가 꺼지는지 확인했다
- 무게가 30kg 미만이다
- 안전확인신고 제품이다
- 안전모를 쓰기로 했다

9 용어 정리

- **PAS**: 페달을 밟는 힘에 맞춰 모터가 돕는 방식이에요.
- **스로틀**: 손잡이나 레버로 모터를 직접 돌리는 장치예요.
- **안전확인신고**: 제품 안전기준 충족을 신고하는 제도예요.
- **원동기장치자전거**: 면허가 필요한 이륜차 종류예요.

10 자주 묻는 질문

Q. 스로틀 전기자전거도 자전거도로를 다니나요?

A. 법적 전기자전거 요건에 맞지 않아 면허와 통행 기준을 공식 확인해야 해요.

Q. 헬멧은 꼭 써야 하나요?

A. 개인형 이동장치는 의무예요. PAS 자전거는 공식 확인하세요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 자전거 이용 활성화에 관한 법률(국가법령정보센터): https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=247235 (https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=247235)
- 행정안전부 보도자료 전기자전거 자전거도로 통행(2018): https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=62504 (https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=62504)
- 정책브리핑 전기자전거도 면허가 필요하다고요?: https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148933757 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148933757)

- 생활법령정보 인명보호장구(안전모) 착용: https://easylaw.go.kr/CSP//CSP/OnhunqueansInfoRetrieve.laf?onhunqnaAstSeq=90&onhunqueSeq=5688 (https://easylaw.go.kr/CSP//CSP/OnhunqueansInfoRetrieve.laf?onhunqnaAstSeq=90&onhunqueSeq=5688)
- 도로교통법 제2조, 제50조: 국가법령정보센터 공식 확인

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전